

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事 例】

検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。結局、目撃者は、記憶が減退してしまったとして検察官調書の記載内容と実質的に異なった供述をしたので、検察官が、検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した。③弁護人は、検察官調書における供述を信用すべき特別の状況がない旨意見を述べたが、裁判所は、検察官調書を取り調べる旨の決定をした。

【記 述】

- ア. 下線部①につき、裁判長が釈明を求めなかったことについての異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
- イ. 下線部②につき、検察官の尋問に対する異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
- ウ. 下線部②につき、裁判長は、弁護人の異議申立てに対して判断するに当たり、他の裁判官との合議を経る必要がない。
- エ. 下線部③につき、弁護人は、検察官調書の証拠調べをする決定に不服がある場合には、直ちに抗告する必要がある。
- オ. 下線部③につき、裁判所は、仮に検察官からの証拠調べ請求を却下する場合であっても、弁護人の意見を聴く必要がある。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

No241

異議申立て・抗告等

正答率

H25-30

正解

2

27%

ア 正しい

本記述は、裁判長が求釈明(規則 208 条 1 項)をしなかったことに対する異議申立てであるところ、求釈明は、裁判長の権限であり、証拠調べに関する処分以外の裁判長の処分であるので、「裁判長の処分」に対する異議申立てである(309 条 2 項)。そして、裁判長の処分に対する異議申立ては、法令違反を理由とする場合に限られる(規則 205 条 2 項)。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

証人尋問に対する異議申立ては、「証拠調べ」に関する異議申立てであり(309 条 1 項)、証拠調べに関する異議申立ては、法令違反又は相当でないことを理由にすることができる(規則 205 条 1 項本文)。したがって、本記述は、法令違反を理由とする場合に限られるとする点で、誤っている。

ウ 誤っている ★

証人尋問に対する異議申立ては、「証拠調べ」に関する異議申立てである(309 条 1 項)。異議申立てに対する判断は、決定で行われる(規則 205 条の 3)。そして、決定である以上、合議体の裁判所においては、必ず裁判官の合議が必要であり、裁判長単独ですることはできない。したがって、本記述は、他の裁判官との合議を経る必要がないとしている点で、誤っている。

エ 誤っている ★

証拠決定(規則 190 条 1 項)は裁判所が行う証拠調べに関する決定であるので、異議申立てができ(309 条 1 項)、異議申立ては、直ちにしなければならぬ(規則 205 条の 2)。したがって、本記述は、直ちに異議申立てをする必要があるとすべきところを、直ちに抗告する必要があるとしている点で、誤っている。

オ 正しい

規則 190 条 2 項前段は、証拠調べ又は証拠調べの請求の却下の決定(規則 190 条 1 項)は、証拠調べ請求に基づく場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならないとしている。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢 2 となる。